

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3076/2533

นายมันเฟรด เบคมานน์
นายแม็ค เฮคเคนดอร์น

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 659 วรรคแรก, มาตรา 672

จำเลยรับฝากเงินจากโจทก์ จำเลยผู้รับฝากจะเอาเงินซึ่งฝากนั้นออกใช้ก็ได้ แม้ว่าการรับฝากเงินรายนี้จะไม่มีบำเหน็จค่าฝาก และจำเลยจะได้ใช้ความระมัดระวัง สงวนทรัพย์สินซึ่งฝากนั้นเหมือนเช่นเคยประพฤติในกิจการของจำเลยก็ตาม เมื่อ ปรากฏว่าเงินซึ่งฝากนั้นสูญหายเพราะถูกคนร้ายลักไปแม้จะเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งจำเลย ไม่อาจป้องกันได้ จำเลยก็ต้องรับผิดชอบเงินจำนวนที่จำเลยรับฝากไว้แก่โจทก์ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 672

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๗ โจทก์นำเงินจำนวน ๙,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นเงินไทย ๒๔๓,๐๐๐ บาท ไปฝากไว้แก่จำเลย โดย ตกลงกันว่า จำเลยสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวออกใช้ แต่เมื่อโจทก์เรียกคืนเมื่อใด จำเลยต้องคืนเงินให้ทันที หลังจากนั้นโจทก์ไปขอรับเงินคืนจากจำเลยหลายครั้งเป็น เงิน ๔,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อมาโจทก์ไปขอรับเงินส่วนที่เหลือ ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นเงินไทย ๑๓๕,๐๐๐ บาท คืนจากจำเลย แต่จำเลยไม่ คืนให้ ขอให้บังคับจำเลยชดใช้เงินจำนวน ๑๓๕,๐๐๐ บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่เคยนำเงิน ๙,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มาฝากไว้
แก่จำเลย แต่โจทก์เคยฝากซองปิดผนึก ๑ ซอง ไว้โดยบอกว่าเป็นของบรรจุเอกสาร
จำเลยเก็บซองดังกล่าวไว้ในตู้นิรภัยร่วมกับทรัพย์สินของจำเลย โดยใช้ความ
ระมัดระวังดังเช่นเคยประพฤตินักกิจการของตนเอง แต่ตู้นิรภัยดังกล่าวถูกคนร้ายจัด
และลักเอาของโจทก์ไปพร้อมกับทรัพย์สินมีค่าของจำเลยจำนวนมาก เป็น
เหตุสุดวิสัยที่จะป้องกันได้ จำเลยรับฝากไว้โดยไม่มีบ่าเห็บ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ
โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินคืนแก่โจทก์จำนวน ๑๓๕,๐๐๐ บาทพร้อม
ดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยได้รับฝากเงินจากโจทก์ไว้ตามฟ้องและ
วินิจฉัยข้อกฎหมายว่า แม้ว่าการรับฝากเงินรายนี้จะไม่มีบ่าเห็บค่าฝาก แม้จำเลยจะ
ได้ใช้ความระมัดระวังสงวนทรัพย์สินซึ่งฝากนั้นเหมือนเช่นเคยประพฤตินักกิจการ
ของจำเลยเองดังที่จำเลยฎีกาก็ตาม เมื่อปรากฏว่าเงินซึ่งฝากนั้นสูญหายเพราะถูก
คนร้ายลักไปแม้จะเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งจำเลยไม่อาจป้องกันได้ จำเลยก็ต้องรับผิดชอบ
เงินจำนวนที่จำเลยรับฝากไว้แก่นโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๖๗๓

พิพากษายืน

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

ศาลแพ่ง - นายชลอ ทองแย้ม

ศาลอุทธรณ์ - นายสัญญาชัย สิงห์ลกะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ